Le procès : principes, recours et juridictions

Droit au recours et procès équitable, déroulement du procès, appel et cassation, acteurs, compétence des tribunaux. Avec un simulateur « quel tribunal ? » et les cas pratiques corrigés.

01 La procédure, branche du droit

> « Branche de la science du droit ayant pour objet de déterminer les règles d'organisation judiciaire, de compétence, d'instruction des procès et d'exécution des décisions de justice, et englobant la procédure administrative, civile et pénale. »
>
> Gérard Cornu, *Vocabulaire juridique*. On parle aussi de **droit processuel**.

02 Les principes relatifs au procès

1. Le droit au recours

Le pouvoir d'**ester en justice** (intenter une action) est une **liberté publique**. Ses sources :

- `Art. 16 DDHC` : reconnu implicitement dans la « garantie des droits » (Cons. const., **9 avril 1996**, *Statut de la Polynésie française*).
- `Art. 13 CESDH` : droit à un « recours effectif devant les instances nationales ».
- `Art. 47 Charte UE` : droit à un recours effectif devant un tribunal.

NE PAS CONFONDRE

Droit au recours ≠ **double degré de juridiction** (droit de faire appel). Le double degré n'est **pas un principe général du droit** : certaines procédures n'ouvrent pas l'appel (ex. demande ≤ 5 000 € au civil).

2. Le droit à un procès équitable

`Art. 6 CESDH` : quatre garanties.

- un **juge indépendant** (et impartial),
- des débats **publics**,
- des débats **contradictoires**,
- un **délai raisonnable**.

03 Les règles relatives au procès

1. Conditions de l'action en justice

Le demandeur doit avoir :

- **La qualité pour agir** : en principe toute personne justifiant d'un **intérêt légitime**. Certaines actions sont **attitrées** : seules certaines personnes peuvent les exercer, ou la loi confère une qualité spéciale (ex. une association de protection des animaux pour défendre cette cause).

- **La capacité juridique** :
  - personne physique : **majorité** et absence de mesure de protection ;
  - personne morale : **immatriculation** + action dans le cadre de l'**objet social**.

2. Caractères de la procédure

CARACTÈRE	CONTENU
Contradictoire	Les parties se communiquent leurs moyens de fait et de droit et leurs preuves, pour que l'adversaire puisse les discuter.
Publique	Accès libre à la salle d'audience, sauf : « **en chambre du conseil** » au civil, « **à huis clos** » au pénal, ou incident troublant la sérénité de la justice.
Accusatoire / inquisitoire	**Accusatoire au civil** : les parties dirigent le procès. **Inquisitoire au pénal** : le juge dirige le procès.
Orale / écrite	En principe **orale** devant le juge judiciaire ; **écrite** devant le juge administratif.

3. Initiation du procès

- Le **demandeur** prend l'initiative : il **assigne** le défendeur et présente la **demande initiale**.
- Le **défendeur** contredit les arguments et peut former une **demande reconventionnelle** (une demande à son tour contre le demandeur).

Les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL)

Un tiers aide les parties à trouver un accord. Ces modes sont **confidentiels**, **plus rapides** et **préservent la relation**.

CONCILIATION	MÉDIATION	ARBITRAGE
Gratuite. Le conciliateur amène les parties à communiquer pour trouver un accord.	**Payante**. Le médiateur écoute les parties et **propose une solution**.	**Remplace le procès** : des arbitres désignés par les parties rendent une décision **obligatoire**.

Si la conciliation échoue ou si la solution de médiation est refusée, les parties peuvent reprendre le procès.

RÉFORMES DE 2023

- **Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023** : une démarche amiable préalable (conciliation, médiation, procédure participative avec avocats) est obligatoire, **à peine d'irrecevabilité**, pour les demandes ≤ **5 000 €**, les troubles anormaux du voisinage, le bornage, le curage de fossés, les distances de plantation et l'élagage. Exceptions : urgence, impossibilité manifeste, délai de conciliation > 3 mois…
- **Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023** : **audience de règlement amiable** (ARA) devant le tribunal judiciaire pour les procédures introduites à partir du **1er novembre 2023**. Confidentielle, en chambre du conseil, devant un autre juge que celui qui tranchera l'affaire.

NUANCE

Le cours présente l'ARA comme obligatoire. Dans les textes, c'est le juge qui décide d'y renvoyer les parties. À l'examen, reprends la formulation du cours.

Le cours du procès

- **Procédure écrite** : les parties échangent des **conclusions récapitulatives** puis les remettent au juge ; l'audience sert à préciser quelques points.
- **Procédure orale** : les parties débattent devant le juge, sans échange écrit obligatoire.
- Dans tous les cas, au nom du contradictoire, les **pièces** (preuves) sont échangées **avant l'audience**.

---

04 Les recours : appel et cassation

	APPEL	POURVOI EN CASSATION
Nature	Voie de recours **ordinaire** contre les jugements de 1er degré	Voie de recours **extraordinaire**, devant la Cour de cassation
Ce que juge le juge	Il **rejuge entièrement** l'affaire, en fait et en droit	Il contrôle **uniquement l'application du droit**. Les faits relèvent de l'« **appréciation souveraine des juges du fond** »
Condition	Au civil, demande initiale **> 5 000 €** (taux du ressort)	Invoquer un **moyen de droit** (moyen de cassation)
Délai	**1 mois** à compter de la signification (pénal : 10 jours ; administratif : 2 mois)	**2 mois** à compter de la signification
Effet dévolutif	**Oui** : tout le litige est soumis au juge d'appel	**Non** : la Cour répond seulement aux moyens invoqués
Effet suspensif	**Non** depuis la réforme de 2020 : il faut exécuter le jugement en attendant	**Non** : il faut exécuter la décision attaquée

Les moyens de cassation

APPLICATION DE LA LOI	OBLIGATION DE MOTIVER	CONTRÔLE DES FAITS (LIMITÉ)
refus d'application d'un texte · fausse application · défaut de base légale · non-respect des règles de procédure	absence de motifs · contradiction de motifs · motif trop général	dénaturation d'un écrit clair et précis · erreur de qualification d'un fait ou d'un acte

Les décisions de la Cour de cassation

- Décision attaquée conforme au droit : **rejet du pourvoi**.
- Décision non conforme : **cassation**, soit **sans renvoi**, soit **avec renvoi** devant une autre juridiction du fond **de même degré**. Si celle-ci résiste et qu'un nouveau pourvoi est formé, la Cour statue en **assemblée plénière**, puis renvoie à nouveau ou casse sans renvoi.

PIÈGE DU CAS PRATIQUE

Une partie qui conteste l'appréciation des faits ou veut produire de nouvelles preuves invoque un **moyen de fait** : le pourvoi n'est pas recevable sur ce fondement.

---

05 Les acteurs du procès

1. Les juges (magistrats du siège)

- Magistrats de carrière (ENM) ou **juges non professionnels** : **juges consulaires** (tribunal de commerce), **conseillers prud'homaux**.
- Siègent en **collégialité** ou à **juge unique** selon la juridiction.
- Doivent être **indépendants et impartiaux** ; à cette fin, les juges du siège sont **inamovibles**.

2. Les magistrats du parquet

- Magistrats de carrière (ENM) qui **représentent l'État** et prennent des **réquisitions** en son nom. Surtout au pénal, parfois au civil.
- En 1re instance : le **procureur de la République**. En appel : le **procureur général**.

3. Les auxiliaires de justice

- **Avocats** : conseillent et représentent leurs clients.
- **Huissiers de justice** : signifient les actes (« exploits »), dressent des constats, exécutent les décisions.
- **Greffiers** : secrétariat des juridictions.
- **Experts judiciaires** : rapports d'expertise pouvant servir de preuve.

COMPLÉMENT

Depuis le 1er juillet 2022, huissiers et commissaires-priseurs judiciaires ont fusionné dans la profession de **commissaire de justice**.

---

06 La compétence juridictionnelle

Pour trouver le tribunal compétent, on combine deux questions :

- **Ratione loci** (compétence géographique) : **où** ? Ex. les juridictions de Lyon.
- **Ratione materiae** (compétence matérielle) : **quelle juridiction** dans ce lieu ? Ex. le tribunal de commerce de Lyon.

1. Compétence géographique

- Par défaut : le tribunal du **domicile du défendeur**. Pour une personne morale : son **siège social** (adresse d'immatriculation).

- Règles spéciales, ex. : action en revendication d'un immeuble → tribunal du **lieu de l'immeuble**.

2. Compétence matérielle (1re instance)

JURIDICTION	COMPÉTENCE	COMPOSITION	AVOCAT
Tribunal judiciaire (chambre de proximité, ex-TI)	Droit commun : demande **≤ 10 000 €**. Compétences exclusives : bail d'habitation, tutelle des majeurs…	1 magistrat	Non obligatoire (droit commun ≤ 10 000 €)
Tribunal judiciaire (ex-TGI)	Droit commun : demande **> 10 000 €**. Exclusives : état des personnes, propriété immobilière, propriété intellectuelle	3 magistrats (juge unique possible avec l'accord des parties)	Oui
Tribunal de commerce	Litiges commerciaux : défendeur commerçant ou artisan	3 juges consulaires (commerçants élus)	Oui si > 10 000 €
Conseil de prud'hommes	Litiges employeur / salarié liés au contrat de travail	4 conseillers prud'homaux (+ 1 magistrat en départage)	Non
Tribunal de police	Contraventions (ex. excès de vitesse)	1 magistrat + 1 procureur	Non
Tribunal correctionnel	Délits (ex. vol)	3 magistrats + 1 procureur	Non
Cour criminelle	Crimes punis de 15 à 20 ans (ex. viol)	5 magistrats	Oui
Cour d'assises	Crimes punis de plus de 20 ans (ex. meurtre) ; aussi en appel	3 magistrats + 6 jurés (9 en appel) + procureur	Oui
Cour d'appel	Au civil, si la demande > 5 000 €	3 magistrats	Oui
Cour de cassation	Moyens de cassation. 6 chambres (3 civiles, 1 commerciale, 1 sociale, 1 criminelle)	3 magistrats (chambre), 13 (chambre mixte)	Oui

Litige commercial : litige dans lequel le **défendeur** est un commerçant ou un artisan (exception : litige mixte).
Commerçant : personne physique ou morale qui accomplit **à titre habituel** des actes de commerce (achat pour revendre, production industrielle pour revendre, activité bancaire…) **en son nom et pour son compte**. Les sociétés de forme commerciale (SNC, SCS, SARL, SA, SCA, SAS) sont commerçantes.

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020

Le tribunal d'instance (TI) et le tribunal de grande instance (TGI) ont fusionné dans le **tribunal judiciaire**. Les seuils de 10 000 € et les compétences « ex-TI / ex-TGI » restent utiles pour raisonner.

Ordre administratif

- Tribunal administratif → Cour administrative d'appel (**2 mois**) → Conseil d'État en cassation (**2 mois**).
- Procédure **écrite** ; avocat en principe obligatoire (exceptions) ; TA et CAA siègent à **3 juges** ; le Conseil d'État a 10 chambres du contentieux et siège de 3 à 17 juges selon l'importance de l'affaire.

---

07 Les autres juridictions

1. Le Conseil constitutionnel

Il contrôle la conformité de la loi à la Constitution :

- **A priori** : avant la promulgation, saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou **60 députés ou 60 sénateurs**.
- **A posteriori** : la **question prioritaire de constitutionnalité** (QPC). Lors d'un litige, une partie conteste une loi déjà en vigueur ; le juge transmet à la Cour de cassation ou au Conseil d'État, qui décident dans un délai de **3 mois** de la renvoyer ou non au Conseil constitutionnel.
- Il juge aussi le contentieux électoral.

2. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)

- **Question préjudicielle** : une juridiction nationale qui doute de l'interprétation ou de la validité d'un acte de l'UE interroge la Cour.
- **Recours en manquement** (bonne application du droit de l'UE par les États), **en annulation** (d'actes de l'UE), **en carence** (inaction de l'UE), **actions en dommages et intérêts** contre les institutions.
- Le **Tribunal de l'UE** juge en 1re instance les recours des particuliers (annulation, dommages et intérêts, carence, propriété intellectuelle de l'UE) ; pourvoi devant la Cour en **2 mois**.

3. La Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH)

- Saisie par tout **État** partie (sans justifier d'un intérêt propre) ou par toute **personne physique ou morale** victime d'une violation de la CESDH, après **épuisement des voies de recours internes** (principe de **subsidiarité**).
- Si elle condamne l'État, elle accorde en général une **satisfaction équitable** (somme d'argent).
- Le **Comité des ministres** du Conseil de l'Europe veille au paiement et à l'exécution de l'arrêt (mesures générales, ex. réforme législative, et individuelles).

Fiche réalisée à partir du cours d'Elsa Mimoun (IÉSEG). Les encadrés « Complément » ou « Nuance » signalent des précisions hors diapositives.